Affaires Commerciales

Eastern Airlines Vs Brenus Joseph

19 février 1990

Sommaire

Loi d'ordre public – Saisine de Cour d'Appel – Audition des affaires – Sommation d'audience – Exécution provisoire – Promesse reconnue – Défenses d'exécuter.

L'article 10 du Code Civil dispose qu'on ne peut pas déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Suivant les dispositions des articles 99 et 100 du décret du 18 septembre 1985 sur l'organisation judiciaire qui est par son objet une loi d'ordre public, aucune affaire ne peut être évoquée et entendue si elle n'a été préalablement inscrite au rôle général pour être ensuite portée sur l'un des rôles d'audience de la Cour d'Appel, et après la signification d'un simple acte de la part de l'une des parties à son adversaire pour poursuivre l'audience suivant le deuxième alinéa de l'article 374 C.P.C.

L'article 276 C.P.C. 1er alinéa dispose que le juge doit ordonner l'exécution provisoire sans caution de son jugement lorsqu'il y a titre authentique, promesse expressément reconnue ou condamnation précédente passée en force de chose jugée.

Le mot promesse ne peut exprimer qu'une promesse antérieure à l'instance, un engagement verbal ou écrit dont la réalité doit être reconnue, c'est-à-dire, formulée d'une façon nette et précise.

I y a promesse expressément reconnue quand, comme le stipule l'article 22 de la Convention de Varsovie, le billet d'avion du passager contient la clause de garantie sur déclaration du paiement de la taxe spéciale.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi de la Eastern Airlines Inc., Compagnie de navigation aérienne, ayant son siège social et son principal établissement aux Etats-Unis d'Amérique du Nord et une agence en Haïti à Port-au-Prince, identifiée, patentée et imposée aux nos. N.I.F. 000-927-100-47-69-00-14209, ayant pour Directeur Monsieur Maurice Pérez, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no.11-T-310-37-61 et pour avocats Mes. Dantès Colimon, Robert Augustin, Jehan Colimon, Elisabeth Wooley Colimon, Patrick Wooley et Leslie Alerte dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, au no. 25 de la Place de l'Indépendance, Champ de mars à l'étage de la clinique Rigaud ;

Contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince rendu le 12 juillet 1988 entre elle et le sieur Brénus Joseph, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no. 306-57, ayant pour avocats Mes Louis M. Lamarre, Boniface Alexandre, Léon St Louis et Mireille Durocher Bertin, dûment identifié, patentés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, à la rue du Quai, au no. 1152 ;-

Ouï, à l'audience publique du lundi 16 octobre 1989, le président Gilbert Austin en la lecture de son rapport, les parties n'étant pas représentées à la barre Monsieur Jean D. Kalim, Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions ;

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, l'arrêt attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les dispositions de loi invoquées ;

Et, après délibération en la Chambre du Conseil, conformément à la loi ;

Attendu que par assignation en date du 31 octobre 1987, le sieur Brénus Joseph appela la Eastern Airlines devant la Chambre Commerciale du tribunal civil de Port-au-Prince pour entendre condamner ladite compagnie à lui restituer sa valise contenant ses effets perdus au cours de son voyage Miami - Port-au-Prince ou à lui en payer « le prix estimatif, soit la somme de neuf cent soixante quatre dollars soixante et un centimes ($964,61), la condamner en outre à cinq mille dollars de dommages-intérêts ($5000,00) et ordonner l'exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, vu qu'il y a promesse reconnue ; »

Attendu que le tribunal civil de Port-au-Prince fit droits aux demandes de Brénus Joseph, sauf qu'il réduisit le taux des dommages-intérêts à neuf cent soixante et une gourdes soixante et un centimes ;

Attendu que la Eastern Airlines releva appel de ce jugement, et après la signification de son acte d'appel, elle sollicita par requête adressée au président de la Cour la permission d'assigner à bref délai le sieur Brénus Joseph à comparaître devant la Cour à telle date qu'il aura fixée, pour se voir accorder des défenses à l'exécution du jugement du tribunal civil de Port-au-Prince ;

Que le président par son ordonnance abréviative du délai fixa la date de l'audition de l'affaire ; après qu'elle fut entendue entre les parties, la Cour rendit le 12 juillet 1988 un arrêt dont le dispositif est ainsi conçu :

Par ces motifs, la Cour accueille en la forme l'appel et les défenses d'exécuter ; en ordonne leur jonction ; dit qu'il a été bien jugé et mal appelé. Rejette les défenses d'exécuter sollicitées et confirme le jugement dont est appel ;

C'est contre cet arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince que la Eastern Airlines s'est pourvue et propose pour le faire casser quatre moyens combattus par le défendeur ;

Sur le premier moyen pris d'excès de pouvoir par la violation des articles 99 et 100 du décret sur l'organisation judiciaire du 18 septembre 1985 relatifs à la mise au rôle des affaires à la Cour d'Appel ; et de l'article 274 du Code de Procédure Civile, deuxième alinéa ;

Attendu que l'article 10 du Code Civil dispose qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs, or le décret du 18 septembre 1985 est par son objet une loi d'ordre public ;

Attendu que suivant les dispositions des articles 99 et 100 dudit décret aucune affaire ne peut être évoquée et entendue si elle n'a été préalablement inscrite au rôle général pour être portée

ensuite sur l'un des rôles d'audience de la Cour, et « après la signification d'un simple acte de la part de l'unes des parties à son adversaire pour poursuivre l'audience » suivant le dixième alinéa de l'article 374 du C.P.C. susvisé ;-

Qu'aucune de ces formalités n'ayant été observée, la Cour d'Appel ne pouvait être légalement saisie de l'appel interjeté par la Eastern Airlines contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince ; qu'en y statuant la Cour d'Appel de Port-au-Prince a violé les articles 99 et 100 dudit décret et commis un excès de pouvoir ;

Par ces motifs, la Cour sur les conclusions conformes du Ministère public casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince rendu le 12 juillet 1988 entre les parties, lequel a confirmé le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 2 février 1988 et rejeté les défenses d'exécuter sollicitées par la Eastern Airlines ; ordonne la remise de l'amende déposée ; renvoie l'appel et les parties devant la Cour d'Appel des Gonaïves ; condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de .....,en ce, non compris le coût du présent jugement ;

Et la Cour statuant sur la demande en défenses d'exécuter de la Eastern Airlines ;

Attendu que la demande en défenses d'exécuter a été portée régulièrement devant la Cour d'Appel de Port-au-Prince sur une ordonnance abrégeant le délai de comparution du défendeur ;

Que les parties ont comparu à la date fixée, et ont plaidé par leurs avocats devant la Cour, laquelle dans son arrêt du 12 juillet 1988 a rejeté la demande en défenses d'exécuter de la Eastern Airlines ;

La pourvoyante pour faire casser et annuler cette décision propose un moyen pris d'excès de pouvoir par la fausse application de l'article 276 du Code de Procédure Civile qui dispose dans son premier alinéa que le juge doit ordonner l'exécution provisoire sans caution de son jugement, lorsqu'il y a titre authentique, promesse expressément reconnue ou condamnation précédente passée en force de chose jugée ;

Que le tribunal civil de Port-au-Prince a accordé l'exécution provisoire sans caution de son jugement du 2 février 1988, que la Cour d'Appel de Port-au-Prince par son arrêt du 12 juillet a confirmé le chef accessoire dudit jugement ;

Attendu que le mot promesse ne peut exprimer qu'une promesse antérieure à l'instance, un engagement verbal ou écrit dont la réalité doit être reconnue, c'est-à-dire formulée d'une façon nette et précise ;

Attendu que la Eastern Airlines n'est liée par aucune promesse de cette nature de Brénus Joseph,

Qu'au cours de l'instance elle a méconnu, dénié tout lien de ce genre ;

Attendu qu'il s'agit d'une instance engagée contre la Eastern Airlines par Brénus Joseph pour avoir une compensation à l'occasion de la perte d'une valise contenant ses effets au cours d'un voyage Miami - Port-au-Prince à bord d'un avion de cette compagnie,

Qu'après la confirmation de cette perte, la Eastern Airlines suivant l'usage établi offrit à Brénus Joseph de lui payer le prix des effets perdus sur présentation de leurs fiches d'achat ; que sans en donner les motifs, il rejeta cette offre conditionnelle et réclama purement et simplement la somme de neuf cent soixante quatre dollars soixante et un centimes, que la Cie, toujours disposée à dédommager ses clients dans ces cas, émit en son nom un chèque de cinq cent soixante douze dollars ($572.00), il refusa net et assigna la Compagnie en justice ;

Attendu qu'il en serait autrement, qu'il y aurait promesse expressément reconnue si comme le stipule l'article 22 de la Convention de Varsovie le billet d'avion de Brénus Joseph contenait la clause de garantie sur déclaration du paiement de la taxe spéciale ;

Que de tout cela il ressort qu'il n'existe aucun titre ou promesse reconnue pour justifier l'exécution provisoire sans caution ordonnée par le tribunal civil de Port-au-Prince et confirmée par la Cour d'Appel de Port-au-Prince ;

Qu'en rejetant la demande en défenses d'exécuter portée devant elle par la Eastern Airlines, la Cour d'Appel de Port-au-Prince a faussement appliqué l'article 276 du C.P.C. et commis un excès de pouvoir ;

Attendu que toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens ;

Par ces motifs, la Cour reçoit la demande en défenses d'exécuter de la Eastern Airlines ; ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 2 février 1988 jusqu'à ce qu'il soit décidé sur l'appel interjeté par la Eastern Airlines contre ledit jugement du tribunal civil de Port-au-Prince ; condamne Brénus Joseph aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Marc Narcisse, Euvrard Guillaume , Michel Célestin, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Wilner Félix, greffier du siège.

Jerusalem Art Galery Vs Firt National Bank Of Boston

5 juillet 1990

Sommaire

Exploit introductif d'instance – Copies de pièces – Signification – Litispendance – Connexité.

L'article 659 modifié du Code de Commerce dispose que l'exploit introductif d'instance comportera en tête copie de l'obligation s'il y en a une ; cet article qui n'est assorti d'aucune sanction trouve son complément dans l'article 68 C.P.C., de portée générale, à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe ; la sanction, ce n'est ni la nullité, ni l'irrecevabilité de l'action, mais le refus de la taxe.

Selon l'article 101 C.P.C., le renvoi pourra être demandé et ordonné s'il a été formé précédemment en un autre tribunal une demande pour le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante à un autre tribunal.

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi de la Jérusalem Art Galery, établie à Port-au-Prince, représentée par son Directeur Abourich Kalil, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no. 315-91-210, ayant pour avocats Mes François E. Nérette et Emmanuel Nérette, identifié, patenté, imposé aux nos. 302-00-403-AO431-14487-301-97-867-AO4370-14486, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, rue de la Réunion, no. 36 ;

Contre un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince en ses attributions commerciales rendu entre elle et la Firt National Bank Of Boston, Succursale de Port-au-Prince, Société de Banque ayant son siège social à Boston, Mass., et un établissement à Port-au-Prince, dûment autorisé à

fonctionner en Haïti, représenté par Monsieur Guy Cuvilly, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au nif 301-03-734, ladite Banque identifiée, patentée et imposée aux nos. Nif 000-0025-3, 407, 13589, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince au no. 25 de la Place des Héros de l'Indépendance - Etage clinique Rigaud / Pharmacie du Champ de Mars Mes Dantès P. Colimon, Jehan D. Colimon, Elisabeth Colimon Woolley, Patrick Woolley et Lesly Alerte respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nif :304-68-814, 0016528, 1000134 ; Nif : 111-51-15, Nif : 302-82-638, 9088-C ; Nif : 302-82-481, 9089-C ; Nif : 309-53-067 ;

Ouï, en reproduction, à l'audience publique du 13 février 1990, le juge Emile Bastien en la lecture de son rapport, et les parties n'étant pas représentées à la barre, le Substitut Luc S. Fougère, en la lecture des conclusions de Me Jean D. Kalim, Commissaire du Gouvernement près de cette Cour ;

Vu 1o) la déclaration de pourvoi du 24 mai 1988 ; 2o) la copie signifiée de l'arrêt et l'exploit de signification, 3o) le récépissé d'amende de 25 gdes au no. 4171-R ; 4o) la requête en défense et les autres pièces des parties ;

Vu également, le rapport ci-dessus visé, les conclusions susdites du Ministère public, et les textes de loi invoqués ;

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au voeu de la loi ;

Attendu que pour avoir paiement de quatre billets à ordre au montant respectif de quatre mille deux cent soixante francs suisses totalisant la somme de dix sept mille trente huit francs suisses soixante, soit celle de sept mille neuf cent vingt quatre dollars soixante cinq ou trente neuf mille six cent vingt trois gdes vingt cinq souscrite en sa faveur, la First National Bank Of Boston assigna devant la juridiction consulaire du tribunal de première instance de Port-au-Prince la Jérusalem Art Gallery représentée par son président, le sieur Abourick Kalil ;

Qu'il en sortit à la date du 18 juin 1985 un jugement de défaut condamnant la défenderesse à payer sans terme ni délai lesdits billets à ordre avec les intérêts de droit, honoraires d'avocat, frais et dépens, exécution provisoire sans caution et contrainte par corps ;

Que le jugement du 18 juin 1985, maintenu sur opposition, a été confirmé en appel ; Qu'un pourvoi appuyé de trois moyens combattus par le défendeur a déféré à la censure de la Cour de Cassation l'arrêt du 10 avril 1988 de la Cour d'Appel de Port-au-Prince ;

Premier moyen : Violation du droit de la défense, violation, fausse application de l'art. 68 C.P.C. Excès de pouvoir : en ce que la Cour d'appel n'a pas admis la fin de non recevoir tirée du défaut de signification des copies en tête de l'exploit introductif d'instance, selon les prévisions des art. 659 et 680 du Code de Commerce ;

Attendu que l'art. 659 modifié du Code de commerce dispose que l'exploit introductif d'instance comportera en tête copie de l'obligation s'il y en a une ; que cet article qui n'est assorti d'aucune sanction trouve son complément dans l'art. 68 C.P.C. de portée générale qui prévoit qu'il sera donné copie en tête de l'exploit ... Qu'à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe ; Que la sanction, ce n'est ni la nullité, ni l'irrecevabilité de l'action, mais le refus de la taxe ; Que ce moyen n'est pas fondé et sera rejeté ;

Deuxième moyen : Violation et fausse interprétation de l'art. 101 C.P.C. et 282 du même Code, en ce que la Cour d'appel a rejeté l'exception de renvoi pour cause de litispendance et de connexité. Il y a, poursuit la pourvoyante deux affaires pendantes entre les mêmes parties à propos du recouvrement d'une même créance, le montant des quatre bons à ordre : la 1ère du tribunal de 1ère instance, en ses attributions civiles, l'autre au tribunal commercial. Cette double instance entre les mêmes parties pour le même objet, soutient-elle, devant deux tribunaux différents, exige le renvoi par devant le tribunal premier saisi ;

Attendu que, selon l'art. 101 C.P.C. le renvoi pourra être demandé et ordonné s'il a été formé précédemment en un autre tribunal une demande pour le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal ;

Attendu que, dans l'espèce, a été portée devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le 22 décembre 1983, en ses attributions civiles, une demande, de validité de saisie conservatoire pratiquée par la First National Bank Of Boston sur la Jérusalem Art Gallery en garantie de somme due, saisie qui sera, le cas échéant, convertie en saisie exécution pour assurer paiement des valeurs qui seront adjugées au saisissant ; que le 28 décembre suivant la Jérusalem Art Gallery a été assignée au tribunal consulaire de Port-au-Prince, au paiement des quatre billets à ordre ;

Que les deux assignations diffèrent par leur objet et leurs fins ; que la première, une instance civile, tend à valider la saisie conservatoire qui a été régulièrement portée par devant le tribunal de 1ère instance, seul compétent pour en connaître, à l'exclusion de tous autres, la seconde réclame la condamnation de la débitrice ; Qu'il ressort des faits et du principe exposés que les deux actions n'ont ni le même objet ni les mêmes fins et que par conséquent c'est conformément à la loi que les premiers juges ont rejeté l'exception de litispendance ;

Troisième moyen : Violation, fausse application, fausse interprétation de l'art. 150 de C. de Com. La pourvoyante reproche à l'arrêt entrepris de ne pas lui accorder le couponnement ou la faculté de se libérer par des termes mensuels de 250$, invoquant un accord verbal des parties du fait de deux versements partiels de 897184 et 102$16 opérés par chèque et de leur acceptation sans réserve par la Banque de Boston constatée par une petite carte ;

Attendu que la carte au nom de Forster Will St Gall, tiers au procès n'émane d'aucune des parties litigantes ; qu'elle ne peut faire preuve des versements allégués ; Que ce moyen manque en fait, n'étant soutenu par aucune pièce verbale, d'où son rejet, et aussi celui du pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi ; Ordonne la confiscation de l'amende ; Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à ....., en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Georges Henry, Emile Bastien, Alphonse Piard, Michel Célestin, Juges, à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent

quatre vingt dix, en présence de Me Myrbel Jean Baptiste, et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

New Hampshire Insurance Co. Vs Les héritiers Christian Valmé

10 juillet 1990

Sommaire

Acte d'appel – Effet – Décision attaquée – Infirmation – Décision nouvelle.

L'acte d'appel crée pour le tribunal du second degré saisi le pouvoir et l'obligation de juger le procès, de maintenir ou d'infirmer en tout ou en partie, le jugement attaqué, et en cas d'infirmation, de lui substituer une décision nouvelle.

D'autre part, l'infirmation, quand elle frappe l'ensemble de la décision, a pour effet de faire considérer la décision annulée comme non avenue et n'ayant jamais eu d'existence légale.

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi de la « New Hampshire » Société d'assurance terrestre, ayant son siège social à Manchester, Etats-Unis d'Amérique du Nord et son bureau régional à San Juan Puerto Rico, portant le numéro d'immatriculation fiscale 000.06.428, patentée au no. 8267, représenté par le directeur de son bureau régional le sieur Luis Flamand, propriétaire, demeurant et domicilié à San Juan Puerto Rico et en Haïti par Monsieur Christian De Lespinasse, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no. 302.00.958, ayant pour avocats Mes. Rith Rathon, Jean Wesner Ovide, Gérard Eddy Léandre et Pierre C. Labissière du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats à Port-au-Prince, rue des Miracles no. 68 ;-

Contre deux arrêts de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, l'un avant dire droit, l'autre définitif, rendus sous les dates des 28 avril 1988 et 30 juin 1989 ;-

Entre elle et les héritiers des époux Christian Valmé, représentés par le docteur Boyer Valmé ; la dame Anne-Marie Valmé, épouse du sieur Martial Clermont, l'époux en cause pour l'autorisation maritale, la dame Gladys Valmé, épouse du sieur Serge Pierre Louis, l'époux en cause pour l'autorisation maritale ; la dame Rolande Valmé, épouse du sieur Joseph Théveneu, l'époux en cause pour l'autorisation maritale ; et le sieur Edouard Valmé ; tous identifiés, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Louis M. Lamarre, Boniface Alexandre, Mireille Durocher Bertin et Léon Saint Louis du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats à Port-au-Prince, rue du Quai no. 15 ;-

Ouï, sur reproduction à l'audience du 18 juin 1990, Monsieur le juge Gabriel Volcy, vice président , en la lecture de son rapport fait à l'audience ordinaire et publique du mardi 19 juin de la même année, ainsi que Monsieur le Substitut Luc Fougère en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Menan Pierre-Louis ; Les parties n'ayant pas été représentées à la barre ;-

Vu : l'acte déclaratif de pourvoi ; les arrêts attaqués et leur exploit de signification ; les requêtes des parties, enregistrées et signifiées et les pièces déposées à l'appui respectivement, notamment le récépissé de l'amende consignée, ainsi que le susdit rapport et les conclusions susdites du Ministère public ;-

Vu également les textes de loi invoqués ;

Et, après délibération en la Chambre du Conseil, au voeu de la loi.-

Attendu que le 22 avril 1978, la « New Hampshire Insurance Company » consentit en faveur des héritiers, des époux Christian Valmé une police d'assurance couvrant contre perte ou dommage par incendie jusqu'à concurrence de trente cinq mille dollars « $35.000,00 », représentant sa valeur actuelle réelle, un immeuble à étage construit entièrement en mur, le tout recouvert de tôles et bois, servant de résidence privée aux assurés, situé à l'angle de l'avenue Christophe et de la rue 2 à Port-au-Prince. Perte payable à la Banque Nationale de la République d'Haïti ;

Que dans la nuit du 10 avril 1984, un incendie consuma entièrement l'immeuble assuré ;

Que pour obtenir le remboursement des dommages qu'ils avaient ainsi subis, les assurés assignèrent devant le tribunal civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, leur assureur en paiement : a) de trente cinq mille dollars « $35.000,00 », montant de l'assurance ; b) de trente mille dollars « $30.000,00 » de dommages-intérêts pour retard indu dans l'exécution de l'obligation de restituer à la Banque Nationale de la République d'Haïti le montant de l'assurance ; c) de douze mille dollars « $12.000,00 » de dommages-intérêts, représentant les honoraires de l'avocat poursuivant et aux frais et dépens de la procédure ;

Que par jugement du 3 septembre 1986, la Chambre commerciale du tribunal civil de Port-au-Prince statuant sur la contestation, rejeta les fins et moyens de la compagnie ; la condamna à payer aux héritiers Valmé a) le montant intégral des dommages causés tel qu'il figure dans le devis pour la reconstruction, soit trente trois mille neuf cent soixante douze dollars et un centime « $33.972,01 », b) la somme de trente cinq mille dollars « $35.000,00 » de dommages-intérêts pour retard indu dans l'exécution de l'obligation de restituer à la Banque Nationale de la République d'Haïti le montant de l'assurance ; c) la somme de douze mille dollars « $12,00.00 » de dommages-intérêts représentant les honoraires de l'avocat poursuivant et, en outre, aux frais et dépens de la procédure ;

Que la Compagnie fit appel de cette décision et la Cour de Port-au-Prince, par un premier arrêt, en date du 28 avril 1988, décida comme suit :

«Par ces motifs, la Cour ... reçoit en la forme l'appel ; au fond dit qu'il a été mal jugé et bien appelé ; infirme, en conséquence, le jugement entrepris ; émendant et jugeant à nouveau ... ordonne avant dire droit que le contrat d'assurance liant les parties soit déposé au délibéré par la partie demanderesse, actuelle intimée, dans la quinzaine de la signification du présent arrêt pour de plus précises informations sur le contenu du susdit contrat d'assurance »;

Qu'à la date du 30 juin 1989, un second arrêt a été rendu sur le fond dont le dispositif se lit comme suit:

«Par ces motifs ... la Cour reçoit la New Hampshire Insurance Company en son appel mais il la déclare mal fondée ; rejette ses fins, moyens et conclusions ; maintient la décision entreprise, sauf sur le chef du paiement des honoraires d'avocat et jugeant à nouveau, rejette ledit chef ; la condamne aux intérêts légaux, réparant ainsi l'omission du premier juge ; ordonne la confiscation de l'amende consignée ; condamne l'appelante aux dépens ...».

Contre ces deux arrêts la compagnie d'assurance New Hampshire s'est pourvue en cassation et présente pour obtenir leur annulation quatre moyens, combattus par les défendeurs;

Sur le premier moyen : pris de dispositifs contradictoires entraînant absence de dispositif ; de violation de l'article 282 du C.P.C. ; de violation du principe de la chose jugée ; d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense, en ce que la Cour d'Appel, après l'infirmation du jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, par un premier arrêt contradictoirement rendu entre les parties a, pour un second arrêt, maintenu le jugement infirmé.

Attendu que l'acte d'appel crée pour le tribunal du second degré saisi le pouvoir et l'obligation de juger le procès, de maintenir ou d'infirmer, en tout ou en partie le jugement attaqué et, en cas d'infirmation de lui substituer une décision nouvelle ;

Que d'autre part, l'infirmation quand elle frappe l'ensemble de la décision à pour effet de faire considérer la décision annulée comme non avenue et n'ayant jamais eu d'existence légale ;

Attendu que par son arrêt avant dire droit du 28 avril 1988, la Cour d'Appel de Port-au-Prince a infirmé dans son ensemble le jugement de première instance et appointé les héritiers Valmé à déposer à son délibéré le contrat d'assurance liant les parties ;

Attendu que par suite de cette infirmation la Cour d'Appel se trouvait saisi de l'entière connaissance du litige et avait pour devoir de substituer au jugement annulé une décision nouvelle ; que cependant méconnaissant les principes sus-enoncés, elle a au contraire par son arrêt définitif du 30 juin 1989, maintenu le jugement infirmé et renvoyé aux condamnations portées dans un jugement inexistant ;

Attendu que la contradiction entre les dispositifs de ces deux arrêts est évidente ; qu'il en résulte à la fin une absence de dispositif et une violation du principe de la chose jugée ce qui rend nuls les arrêts attaqués ; que le moyen sera donc accueilli ;

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère public, admettant le pouvoir sur le premier moyen casse et annule l'arrêt rendu entre les parties sous la date du 30 juin 1989 ; ordonne en conséquence, la restitution de l'amende consignée ; et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel des Cayes ; en ses attributions commerciales, et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de ..., en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Alphonse Piard, Joseph Nerette, Pradel Péan, Juges, à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.